

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7373/2538

อัยการสำนักงานอัยการสูงสุด
นาย เฉลิม ทิมจำลอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 335

จำเลยที่1ได้สมคบกับส. ภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสของผู้เสียหายโดยส. เป็นคนเข้าไปในบ้านผู้เสียหายลักเอาโฉนดที่ดินของผู้เสียหายมาให้จำเลยที่1กับพวก นำไปกู้ยืมเงินจากผู้มีชื่อจำเลยที่1กับส. จึงเป็นความร่วมมือกันลักทรัพย์ของผู้อื่นตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา335(7)แต่ส.เข้าไปลักโฉนดที่ดินของผู้เสียหายจากใน บ้านเพียงคนเดียวซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของส. ด้วยการกระทำของส. จึงไม่มีความผิด ตามมาตรา335(8)เมื่อการกระทำของส. ซึ่งเป็นตัวการคนหนึ่งไม่มีความผิดดังนั้น จำเลยที่1ซึ่งเป็นตัวการร่วมกระทำผิดกับส. จึงไม่มีความผิดตามมาตรา335(8)ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกับพวกอีก 1 คน ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อ กฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2534 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสามกับพวกได้ร่วมกันลักเอาโฉนดที่ดินเลขที่ 11755 ของนายสมศักดิ์ แก้ว เพ็ชร ไปโดยสุจริตและเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2534 กับวันที่ 19 มิถุนายน 2534 เวลากลางวันจำเลยทั้งสามกับพวกได้ร่วมกันนำโฉนดที่ดินเลขที่ดังกล่าวของนายสม ศักดิ์ไปแสดงและหลอกลวงนางพเยาว์ ปิ่นแก้ว โดยจำเลยที่ 2 ได้แสดงตนเป็นนาย

สมศักดิ์เจ้าของโฉนดที่ดินขอกู้เงินจากนางเพยาร์ 2 ครั้ง เป็นเงินครั้งละ 50,000 บาท โดยเอาโฉนดที่ดินดังกล่าวค้ำประกัน นางเพยาร์ยอมให้กู้แล้วจำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันทำปลอมขึ้นซึ่งสัญญากู้เงินของนายสมศักดิ์ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2534 และวันที่ 19 มิถุนายน 2534 โดยจำเลยที่ 2 ได้ลงชื่อปลอมในช่องผู้กู้ในสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวว่า "สมศักดิ์ แก้วเพชร" โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นางเพยาร์กับนายสมศักดิ์ เป็นการกระทำเพื่อให้บุคคลผู้ได้พบเห็นสัญญาฉบับดังกล่าวหลงเชื่อว่านายสมศักดิ์กู้เงินจากนางเพยาร์เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสามได้ และยึดได้สัญญา 2 ฉบับ ดังกล่าวกับโฉนดที่ดินเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 188, 264, 334, 335, 91 คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพฐานปลอมเอกสาร ปฏิเสธฐานลักทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188, 335(7)(8) วรรคสาม ประกอบมาตรา 83 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188, 335(7)(8) วรรคสาม ประกอบมาตรา 83, 264 การกระทำผิดฐานเอาเอกสารของผู้อื่นไปและการกระทำผิดฐานลักทรัพย์เป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7)(8) วรรคสาม ประกอบมาตรา 83 ซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 5 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 ฐานปลอมเอกสาร 2 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ในชั้นสอบสวนและฐานปลอมเอกสารในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้จำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามและกึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี 4 เดือน กระทั่งหนึ่ง และ 1 ปีอีกกระทั่งหนึ่งรวมจำคุกจำเลยที่ 2 มี

กำหนด 4 ปี 4 เดือนข้อหาอื่นของจำเลยที่ 1 ที่ 3 นอกจากนี้ให้ยก คดีของกลางแก่
เจ้าของ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ว่าไม่ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานลักทรัพย์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335(7)(8) วรรคสาม ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 จำคุก
คนละ 3 ปี และลดโทษให้จำเลยที่ 2หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาเพียงข้อเดียวว่าจำเลยที่ 1 มีความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) หรือไม่ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ใน
การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัย
มาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า
จำเลยที่ 1 ได้สมคบกับนางสมพิศ โถน้อย ภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสของผู้
เสียหาย โดยนางสมพิศเป็นคนเข้าไปในบ้านผู้เสียหายลักเอาโฉนดที่ดินของผู้เสีย
หายมาให้จำเลยที่ 1 กับพวกร่วมไปกู้ยืมเงินจากผู้มีชื่อ จำเลยที่ 1 กับนางสมพิศจึง
เป็นตัวการร่วมกันลักทรัพย์ของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7)นาง
สมพิศได้ถูกฟ้องฐานร่วมกับพวกลักทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ศาล
พิพากษาลงโทษนางสมพิศคดีถึงที่สุดไปแล้วตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่
1961/2535 ของศาลชั้นต้น ส่วนจำเลยที่ 1จะมีความผิดตามมาตรา 335(8) ดังที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษาด้วยหรือไม่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า นางสมพิศเข้าไปลัก
โฉนดที่ดินของผู้เสียหายจากในบ้านเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนางสมพิศ

ด้วย การกระทำของนางสมพิศจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 335(8) แต่เนื่องจาก เป็นเหตุส่วนตัวของนางสมพิศจึงนำเหตุดังกล่าวไปใช้แก้จำเลยที่ 1 ด้วยไม่ได้ จำเลยที่ 1 จึงยังคงมีความผิดตามมาตรา 335(7)(8) วรรคสาม เห็นว่า เกี่ยวกับ ความผิดฐานลักทรัพย์ของนางสมพิศ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่1961/2535 ศาล ชั้นต้นพิพากษาว่า นางสมพิศมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) และศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยในคดีนี้ว่านางสมพิศเข้าไปลักโจนที่ดินในบ้านของผู้เสียหายเพียงคนเดียวซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนางสมพิศด้วย การกระทำของนางสมพิศจึง ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 335 (8) เมื่อการกระทำของนางสมพิศซึ่งเป็นตัวการคนหนึ่งไม่เป็นความผิดดังนั้นจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวการร่วมกระทำผิดกับนางสมพิศจึง ไม่มีความผิดตามมาตรา 335(8) ด้วย คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในส่วนนี้ไม่ต้อง ด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(7) วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>